



P U T U S A N
Nomor 87/PID/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Siti Susanti Binti Burkoni;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/4 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Batu Kuning Kel. Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024
4. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 4 Maret 2024 samai tanggal 2 April 2024;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 3 April 2024 sampai tanggal 1 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Baturaja karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **SITI SUSANTI Binti BURKONI** pada hari jum'at tanggal 28 April 2023 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Perumahan Talang Aman Residen Rt.012 Rw.05 Kel. Batukuning Kec. Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor :87/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum Pengadilan Negeri Baturaja, telah melakukan “penganiayaan”. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari jum'at tanggal 28 April 2023 sekira pukul 18. 30 wib Saksi YUNIARTI, S.E Binti TAMSİ SAPUTRA bersama-sama dengan Saks HERMAINI Binti SUGENG dan Anak Saksi M. RAFLI AKBAR Bin MASRUL SALIM dengan mengendarai mobil mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Talang Aman Residen Rt.012 Rw.05 Kel. Batukuning Kec. Baturaja Barat Kab. OKU, bahwa pada saat Saksi YUNIARTI, S.E Binti TAMSİ SAPUTRA berada di rumah Terdakwa Saksi YUNIARTI, S.E Binti TAMSİ SAPUTRA melihat Terdakwa sedang berdiri di depan pintu rumah Terdakwa dan Saksi YUNIARTI, S.E Binti TAMSİ SAPUTRA kemudian mendekati Terdakwa.

Bahwa Saksi YUNIARTI, S.E Binti TAMSİ SAPUTRA menanyakan hutang Terdakwa yang belum dibayar sebesar Rp.200.000,- yang kemudian dijawab Terdakwa belum bisa membayar, selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara Saksi YUNIARTI, S.E Binti TAMSİ SAPUTRA dengan Terdakwa dan Saksi YUNIARTI, S.E Binti TAMSİ SAPUTRA memegang bahu Terdakwa. Bahwa pada saat Saksi YUNIARTI, S.E Binti TAMSİ SAPUTRA memegang bahu Terdakwa, Terdakwa menepis tangan Saksi YUNIARTI, S.E Binti TAMSİ SAPUTRA menggunakan tangan Terdakwa hingga terjadi saling dorong dan saling cakar antara Terdakwa dengan Saksi YUNIARTI, S.E Binti TAMSİ SAPUTRA.

Bahwa melihat saling dorong dan saling cakar antara Terdakwa dengan Saksi YUNIARTI, S.E Binti TAMSİ SAPUTRA Saksi dan Anak Saksi M. RAFLI AKBAR Bin MASRUL SALIM yang berada di dalam mobil turun dan meleraikan Terdakwa dengan Saksi YUNIARTI, S.E Binti TAMSİ SAPUTRA bersama-sama dengan Saksi DEDY SUSANTO Bin SAMSURI (Alm).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No: 353/ 443/ 1293/XLV/1.3/2023 tanggal 28 April 2023 Saksi YUNIARTI, S.E Binti TAMSİ SAPUTRA mengalami luka-luka sebagai berikut:

- Tampak luka lecet pada 2 jari di depan telinga kiri sepanjang $\pm 2,5$ cm lebar $\pm 0,3$ cm.
- Tampak luka lecet pada pipi kiri 1,2 cm lebar 0,2 cm.

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor :87/PID/2024/PT PLG



- Tampak luka lecet $\pm$ 1cm dibawah kelopak mata kanan sebanyak 2 buah dengan panjang $\pm$ 0,6 cm, lebar 0,2 cm.
- Tampak luka lecet pada pipi kanan panjang $\pm$ 3cm dan lebar 0,1 cm.
- Tampak luka robek pada cuping hidung kanan panjang 0,2 cm, lebar 0,3 cm.
- Tampak luka lecet pada lubang hidung kiri dengan panjang 0,5 cm, lebar 0,2 cm.
- Tampak luka lecet pada leher, 2 jari dibawah dagu dengan panjang 3 cm, lebar 0,8 cm

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 87/PID/2024/PT PLG tanggal 18 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/PID/2024/PT PLG tanggal 18 Maret 2024 tentang hari dan tanggal sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu No. Reg. Perk: PDM-1791/L.6.13/Eoh.2/12/2023 yang pada pokok menuntut Sbb:

1. Menyatakan Terdakwa **SITISUSANTI Binti BURKONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa terdakwa **SITI SUSANTI Binti BURKONI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju sweater lengan panjang warna pink merk ELPAM Dikembalikan kepada Saksi YUNIARTI, S.E Binti TAMSİ SAPUTRA
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(Dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor :87/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 27 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Siti Susanti Binti Burkoni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Siti Susanti Binti Burkoni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju sweater lengan panjang warna pink merk ELPAM Dikembalikan kepada Saksi Yuniarti, S.E Binti Tamsi Saputra
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding nomor 18/Akta.Pid/2024/PN Bta tanggal 4 Maret 2024, yang dibuat oleh panitera pengadilan negeri baturaja yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 penuntut umum bernama Surya Abdi Juliansyah, S.H telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 27 Februari 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa **Siti Susanti Binti Burkoni**;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkarayang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 5 Maret 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor :87/PID/2024/PT PLG



ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa karena Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, maka Majelis Hakim Tinggi tidak dapat mempertimbangkan alasan keberatan penuntut umum dalam permohonan bandingnya, namun demikian Majelis Hakim Tinggi tetap akan mempelajari dan meneliti materi perkara apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau ada yang harus dilakukan perbaikan atau dirubah oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 27 Februari 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja dalam memutus perkara a quo sudah tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini di tingkat banding, tetapi Majelis Hakim Tingkat banding memandang pidana yang dijatuhkan terlalu berat bagi terdakwa, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terjadinya perkelahian antara terdakwa Siti Susanti Binti Kurkoni dengan saksi korban Yuniarti, S.E Binti Tamsi saputra, bermula ketika saksi korban memegang bahu terdakwa dan ketika ditepis oleh terdakwa, saksi korban mendorong terdakwa dan selanjutnya terjadila saling dorong, jambak dan cakar yang kemudian korban mengalami luka lecet karena cakaran terdakwa, dari peristiwa tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa melakukan dorongan, jambakan dan cakaran yang mengakibatkan korban luka lecet bukan karena inisiatifnya melainkan karena saksi korbanlah yang memancing reaksi terdakwa dengan bermula memegang bahu terdakwa dan ketika ditepis kemudian korban mendorong terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan juga telah terungkap bahwa luka lecet yang dialami saksi korban tidak menghalangi aktifitas korban dalam

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor :87/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan kegiatan kesehariannya dan tidak pula mengalami trauma psikis atas kejadian tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 27 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa karena selama pemeriksaan perkara terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 12/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 27 Februari 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Siti Susanti Binti Burkoni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Siti Susanti Binti Burkoni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor :87/PID/2024/PT PLG



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju sweater lengan panjang warna pink merk ELPAM
Dikembalikan kepada Saksi Yuniarti, S.E Binti Tamsi Saputra
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 3 April 2024, oleh PUTUT TRI SUNARKO, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Dr. SUPRPTI, SH., M.H, dan RIZA FAUZI SH., C.N, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri Panitera Pengganti JUMARDI, S.H., MH dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. SUPRPTI, S.H., M.H

PUTUT TRI SUNARKO, S.H., M.H

RIZA FAUZI SH., C.N.

Panitera Pengganti,

JUMARDI, S.H., MH.

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor :87/PID/2024/PT PLG